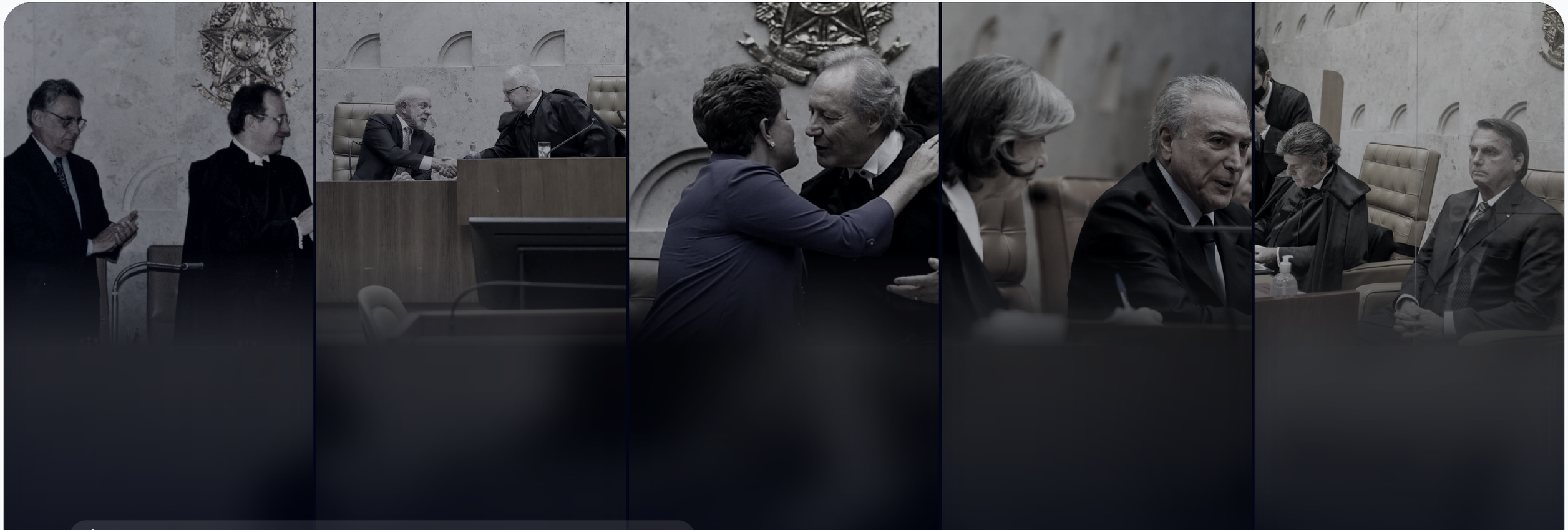


Exame de Qualificação · Mestrado Acadêmico em Direito · Mossoró 2026

O que o Supremo fez com os decretos do Presidente?

Condições para o julgamento de mérito no controle concentrado de constitucionalidade (1988–2025)

ORIENTANDO

Fernando Lima Nogueira da Silva

ORIENTADOR

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr.

PROGRAMA

Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Banca examinadora

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr. (UFERSA)
Presidente

Rafael Lamera Giesta Cabral, Prof. Dr. (UFERSA)
Membro Examinador

Jairo Néia Lima, Prof. Dr. (UENP)
Membro Examinador

PROBLEMA

ENTRE 1988 E 2025

17.231 atos[2]

242 ações

Para cada 71 decretos publicados no Diário Oficial da União, cerca de uma ação chegou ao Supremo, embora um decreto possa mexer com uma lista sem fim de matérias.

Se o mérito dos decretos presidenciais passa despercebido pelo STF, a quem cabe proteger a cidadania, resta um imenso vácuo sobre políticas públicas como **saúde**, **meio ambiente**, **segurança** e **impostos**.

Então, o que o Supremo fez com os decretos presidenciais nos últimos 37 anos?

Como julgou esses atos?

FONTE Introdução, Conclusão e nota 2

PERGUNTA DE PESQUISA

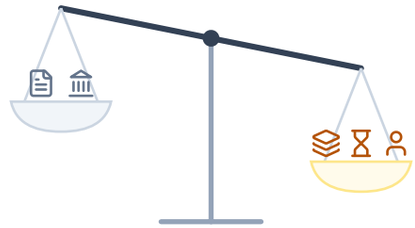
Sob quais condições o Supremo Tribunal Federal conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025?

HIPÓTESE DE TRABALHO

A hipótese de trabalho, formulada a partir da revisão de literatura e submetida a verificação na Seção 4, é a de que o encerramento das ações sem resolução de mérito se explica principalmente por construções processuais anteriores ao mérito processual.

Entre elas estão

1. a qualificação teórica do ato pelo legitimado ativo, que pode dar ao Supremo fundamento para reconhecer a **ofensa reflexa**,
2. a sobrevivência da norma impugnada até o julgamento, cuja falta leva à **prejudicialidade**,
3. e a **decisão monocrática do relator**, que encerra a ação sem levá-la ao colegiado.



Segundo essa hipótese, **a matéria dos decretos impugnados** e **o governo que os editou** pesam menos, no desfecho das ações, do que **os obstáculos processuais**.

O objetivo geral é verificar sob quais condições o STF conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025.

1

O primeiro objetivo específico é reconstruir, por revisão sistemática conduzida segundo o protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 (Page et al., 2021), o estado da arte sobre o controle dos atos normativos unilaterais do Executivo federal e explicar por que a literatura privilegiou as MPs.

Seção 2 →

2

O segundo é mapear os desfechos dessas ações e descrever a sua associação com os atributos da ação e do decreto impugnado.

Seções 4.1 e 4.2 →

3

O terceiro é estimar, dentro do que permite o número reduzido de casos, as condições associadas à resolução de mérito em dois estágios, **a sobrevivência ao filtro monocrático** e **o exame do mérito pelo colegiado**.

Seção 4.3 →

METODOLOGIA

O desenho metodológico combina **a revisão sistemática da literatura** conduzida segundo o protocolo PRISMA 2020 (Page et al., 2021), com buscas em cinco bases principais e duas bases suplementares, relatada na Seção 2, e **o levantamento do universo processual brasileiro**, exposto na Seção 3.

A revisão sistemática seguiu o protocolo PRISMA 2020 (Page et al., 2021), com critérios de elegibilidade fixados antes das buscas, registro das razões de cada exclusão e verificação com um conjunto de estudos conhecidos de antemão.

AS QUATRO CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA ENTRAR NA REVISÃO

1. tratar do STF
2. tratar de medida provisória ou de decreto do Poder Executivo federal
3. abordar ao menos um dos quatro eixos de análise previstos no protocolo
4. ter passado por revisão por pares ou constituir tese ou dissertação

A triagem e a extração foram feitas pelo pesquisador, como revisor único, e a síntese é narrativa e temática, escolha imposta pela heterogeneidade dos desenhos de pesquisa do corpus, que reúne dogmática jurídica, estudos de caso e análises quantitativas de larga escala.



FONTE Introdução, Seção 2.1 e Figura 1

O universo foi montado pelo cruzamento entre os painéis de dados abertos do Supremo e o acervo de decretos da Presidência da República, com conferência manual de cada ação, que é a unidade de análise.[16]

REGRAS DE INCLUSÃO

1. o ato impugnado deve ser um decreto presidencial, numerado ou sem número, publicado entre 5 de outubro de 1988 e 31 de dezembro de 2025
2. a ação deve ser ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), ADC ou ADPF ajuizada até 31 de dezembro de 2025
3. o decreto deve constar do pedido de mérito da petição inicial ou do aditamento, no todo ou em parte
4. o Executivo federal deve figurar no polo passivo ou, nas ADC, o Presidente da República deve ser o autor

Os autos foram obtidos à mão, um a um, no portal do STF, peça por peça nas ações eletrônicas ou em pacote único na área de peticionamento, sem o uso de coletor automático.

Painéis	7.991	três painéis do Corte Aberta, baixados em 9 de junho de 2026
Polo passivo	2.234	e só essas seguiram
Base inicial	232	a conferência das ações uma a uma
Universo final	**242**	Restaram 227 ações da base inicial e 15 adicionais.

A codificação registra o desfecho, o seu fundamento e o órgão que o proferiu, o governo que editou o decreto, o proponente, a matéria, o parâmetro constitucional invocado, a natureza do decreto e o tipo de ofensa alegada.

A confiabilidade será aferida pela releitura de uma amostra sorteada, como recomendam Epstein e Martin (2014).

FONTE Seções 3 e 3.1 e nota 16

O PLANO DESCRITIVO

para mostrar em que ponto o exame da constitucionalidade é interrompido

teste qui-quadrado
indicará se a diferença entre os grupos vai além do acaso

V de Cramér
medirá a intensidade dessa associação

→

NO PLANO MULTIVARIADO

verificará quais desses atributos permanecem associados à resolução de mérito quando considerados em conjunto

primeiro na chegada da ação ao colegiado

depois, entre as que chegam, no exame do mérito

regressão logística penalizada
(Firth, 1993)

- teste de razão de verossimilhanças
- intervalos de confiança por verossimilhança perfilada
- reamostragem
- validação cruzada
- probabilidades preditas

AS OUTRAS TRÊS TÉCNICAS

também respondem a partes da hipótese

análise de riscos competitivos
mostrará se a perda de objeto costuma chegar antes do julgamento do mérito

busca do ponto de mudança
se o tratamento das ações mudou e em que momento

tipologia dos fundamentos das petições iniciais
se a forma como o proponente apresenta o decreto, como ofensa direta à Constituição ou como excesso em relação à lei que ele regulamenta, antecipa o reconhecimento da ofensa reflexa

Essas técnicas medem, em cada estágio, a associação entre os atributos e a resolução de mérito, o que responde à pergunta de pesquisa e permite verificar se a ofensa reflexa e a prejudicialidade pesam mais do que a matéria do decreto ou o governo que o editou, como sustenta a hipótese.

As estimativas serão associativas e exploratórias, com os limites declarados conforme Epstein e King (2002).

FONTE Seções 3.2 e 4

A REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

11

O corpus efetivo reduz-se a onze estudos, nove sobre medida provisória e dois sobre decreto, e é menor do que o número bruto de vinte e um sugere.



9 medida provisória **2** decreto

Em análise quantitativa do comportamento do Supremo, o decreto não tem estudo algum.

47,5% **o Tribunal frequentemente decide por não decidir**

Entre 1988 e 2006, os julgamentos prejudicados e não conhecidos somam 47,5% das ADIs contra MPs

A pergunta, por isso, deixa de ser o que a literatura escreveu sobre o decreto e passa a ser o que o Supremo decidiu a respeito dele.

O LEVANTAMENTO DO UNIVERSO PROCESSUAL

159

São cento e cinquenta e nove Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI), setenta e cinco ADPFs e oito Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC).



159 ADI **75** ADPF **8** ADC

210

Até junho de 2026, data de corte das decisões, duzentas e dez delas estavam decididas.



119

Das 242 ações ajuizadas nesses 37 anos, 119 foram protocoladas a partir de 2019, quase a metade em sete anos.



91

Em 91 delas, o pedido de mérito inclui ao menos um decreto assinado por Jair Bolsonaro.

806

Nas planilhas públicas faltam 806 números de ações que, pela numeração, devem ter terminado antes de 2000, sem aviso desse corte nas próprias planilhas.

No Supremo, como mostra o levantamento processual, o decreto aparece, mas boa parte das ações em que ele é o objeto termina sem que o Tribunal decida se o seu conteúdo é constitucional.

O ponto fora da curva, que desencadeia uma nova maneira de o Supremo julgar os decretos presidenciais, é a graça constitucional concedida ao então deputado Daniel Silveira pelo decreto de 21 de abril de 2022 (Silva; Oliveira, 2025).

A Corte inovou ao usar o desvio de finalidade para anular os efeitos do ato (Silva; Oliveira, 2025).

REFERÊNCIAS Da Ros (2008) Silveira (2016) Introdução, Seções 2.1 a 2.3 e Considerações finais

Referências

BRASIL. Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001. Altera dispositivos dos arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da Constituição Federal, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 12 set. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc32.htm. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029/DF**. Relator: Min. Luiz Fux, 8 de março de 2012. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 125, 27 jun. 2012. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur211240/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.127/DF**. Relatora: Min. Rosa Weber. Redator do acórdão: Min. Edson Fachin, 15 de outubro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 94, 11 maio 2016. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur347865/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.363/DF (referendo na medida cautelar)**. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 17 de abril de 2020. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 24 nov. 2020. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur436850/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Mandado de Segurança nº 27.931/DF (medida liminar)**. Relator: Min. Celso de Mello, 27 de março de 2009. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho111908/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRAZILIAN Supreme Court: Direct Action of Unconstitutionality No. 6363, 17 April 2020. **International Labor Rights Case Law**, Leiden, v. 7, n. 3, p. 276-277, 2021. DOI: 10.1163/24056901-07030005. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/intlrcl7&id=275. Acesso em: 3 jun. 2026.

DA ROS, Luciano. Poder de decreto e accountability horizontal: dinâmica institucional dos três poderes e medidas provisórias no Brasil pós-1988. **Revista de Sociologia e Política**, Curitiba, v. 16, n. 31, p. 143-160, nov. 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsocp/a/TdxYML4gvDyvPbw33GMLMXM/. Acesso em: 26 maio 2026.

EPSTEIN, Lee; KING, Gary. The rules of inference. **The University of Chicago Law Review**, Chicago, v. 69, n. 1, p. 1-133, 2002. Disponível em: https://doi.org/10.2307/1600349. Acesso em: 22 set. 2026.

EPSTEIN, Lee; MARTIN, Andrew D. **An introduction to empirical legal research**. Oxford: Oxford University Press, 2014.

FIRTH, David. Bias reduction of maximum likelihood estimates. **Biometrika**, Oxford, v. 80, n. 1, p. 27-38, 1993. Disponível em: https://doi.org/10.1093/biomet/80.1.27. Acesso em: 22 set. 2026.

PAGE, Matthew J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, London, v. 372, n71, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1136/bmj.n71. Acesso em: 22 set. 2026.

SILVA, André Luiz Will da; OLIVEIRA, Cláudio Ladeira de. A graça constitucional e a revisão judicial de atos do Poder Executivo: uma análise do caso Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 12, n. 2, e508, maio/ago. 2025. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/reinvco12&id=339. Acesso em: 3 jun. 2026.

SILVEIRA, Daniel Barile da. O Supremo Tribunal Federal e seu poder contramajoritário sobre as medidas provisórias. **Revista Direito e Práxis**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 68-109, 2016. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/17018. Acesso em: 26 maio 2026. O periódico grafa a autoria como “Daniel Barile da Silveira Correio”.

NOTAS

2. Disponível em: https://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-1/decretos1. Acesso em: 30 mar. 2026.
6. Uma busca restrita em excesso também devolve poucos resultados, e por isso Bramer et al. (2018) recomendam conferir se a estratégia recupera estudos relevantes já conhecidos. A recomendação vem da área da saúde, como o próprio PRISMA 2020, e é aplicada aqui por tratar da lógica da busca, e não do objeto pesquisado.
16. A base foi montada em etapas, cada uma em arquivo próprio. Os painéis do Corte Aberta foram extraídos em 9 de junho de 2026, e os decretos da Presidência da República, em 14 de junho. A união dos painéis é de 18 de julho, e o cruzamento com o acervo de decretos, que marcou o polo passivo de cada ação sem retirar nenhuma, é de 19 de julho. A codificação das variáveis começou em 24 de julho, e a segunda triagem com a conferência manual terminou em 16 de setembro, com as 232 ações. O painel de legitimados tinha 8.616 processos, e 625 deles ficaram fora da planilha, porque a união partiu só dos painéis de decisões e de acervo. Desses 625, 232 têm ente do Executivo federal no polo passivo. A montagem atual parte das bases inteiras do Corte Aberta, exportadas em 25 de outubro de 2026 (8.712 processos), e da numeração sequencial das quatro classes.
20. Disponível em: https://osf.io/8krpv/. Acesso em: 29 out. 2026.